

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1835/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สายัญ แดงป รก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการแก้ไขหมายเลขหลักร้อยจากหมายเลข "8" เป็นหมายเลข "0" มาขอรับรางวัลจากผู้เสียหายโดย สลากกินแบ่งดังกล่าวมีร่องรอยการแก้ไขสามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เป็นการกระทำความผิดฐาน ใช้เอกสารสิทธิปลอม แต่ เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นเพียงเพื่อต้องการจะได้เงินรางวัลเลขท้ายซึ่ง เป็นเงินจำนวนเล็กน้อย มิได้เป็นเรื่องร้ายแรงนัก ทั้ง จำเลยกระทำผิดในขณะที่อายุเพียง 22 ปี เป็นครั้งแรกและขณะ ยังเป็นนักศึกษาอยู่สมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัว ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี ต่อไป โดย ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ให้จำคุก 2 ปีบริบูรณ์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265 อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ แต่ไม่ได้พิพากษาฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานนี้เห็นว่าไม่ถูกต้องสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง จึงให้แก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิด้วย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้แต่เพียงว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมหรือไม่ สำหรับความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธินั้นคดีเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัญหาข้อนี้โจทก์มีนายธงชัย รุ่งธนาภิพัฒน์ ผู้เสียหายพลตำรวจอำเภอยะรัง สรรกุล และนางสาวอัจฉรา ญาโนทัยเป็นพยานผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยได้นำสลากกินแบ่งของกลางมาขายขอรับรางวัลจากหญิงในร้านของผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้ตรวจดูพบว่ามีการแก้ไขหมายเลขหลักร้อยหมายเลข "8" เป็นหมายเลข "0" หมายเลขที่ปลอมสังเกตได้ง่ายแม้จะเป็นคนไม่มีอาชีพในการรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัล พลตำรวจอำเภอยะรังผู้จับกุมจำเลยก็เบิกความว่า ได้เห็นสลากกินแบ่งของกลางมีรอยแก้ไขตรงหมายเลข "0" ชัดเจน ส่วนนางสาวอัจฉรา พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการปลอมแปลงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตรวจสลากกินแบ่งของกลางก็ยืนยันว่า สลากกินแบ่งของกลางสามารถเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าว่ามีการปลอมหมายเลข "0" ที่หลักร้อย เพราะหมายเลขดัง

กล่าวผิดปกติตัวหนังสือสลากกินแบ่งที่เป็นพื้นขาดหายไปพยานโจทก์ดังกล่าวไม่เคย
รู้จักและมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะ
ปรักปรำจำเลย จึงเชื่อได้ว่าพยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความไปตามความสัตย์จริงที่ได้
เห็นและตรวจพิสูจน์สลากกินแบ่งของกลาง อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้ตรวจพิเคราะห์
สลากกินแบ่งของกลางแล้ว เห็นว่า การปลอมหมายเลขดังกล่าวหากใช้ความสังเกต
เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถมองเห็นข้อพิรุฐได้โดยภายในหมายเลข "0" ที่ปลอมนั้น
เป็นที่สีขาวเพราะถูกขูดลบออกไป ที่ตัวหมายเลข "0" นั้นไม่มนกลมเหมือนกับ
หมายเลข "0" ในหมายเลขหลักแสนที่มีอยู่ในสลากกินแบ่งของกลางฉบับเดียวกัน
นั้นซึ่งเป็นข้อแตกต่างกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยคนที่มีความรู้สติปัญญาระดับ
จำเลยเมื่อเห็นแล้วก็ต้องสังเกตและทราบได้ทันทีว่าเป็นสลากกินแบ่งปลอม ที่
จำเลยนำสืบต่อสู่ว่าจำเลยไม่ได้ตรวจดูสลากกินแบ่งของกลางจึงไม่ทราบว่ามีการ
ปลอมเพราะว่าเมื่อจำเลยได้มาจากนายไข่แล้วจำเลยก็ให้นายสมบุรณ์ เหล่าทองเก็บ
ไว้ เพราะขณะนั้นจำเลยนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อผ้าไม่มีที่เก็บนั้น เห็นว่า นายไข่จะ
เป็นใครอยู่ที่ไหน และที่นำเอาสลากกินแบ่งปลอมมาให้จำเลยนั้นจะมีเจตนาให้เป็น
น้ำใจหรือไม่ จำเลยก็ไม่นำมาเบิกความเป็นพยานจำเลย ที่จำเลยว่าจำเลยไม่ได้เก็บ
สลากกินแบ่งของกลางไว้ ก็ไม่น่าเชื่อเพราะขณะที่จำเลยอ้างว่าได้รับมาจากนายไข่
นั้นจำเลยอยู่ที่บ้านของจำเลยเอง จำเลยจะนุ่งผ้าขาวม้ารับประทานอาหารอยู่กับ
เพื่อน ๆ ในลักษณะเช่นนั้นคงเป็นไปได้ทั้งไม่เป็นการยากที่จำเลยจะนำสลากกิน
แบ่งที่นายไข่ให้จำเลยไปเก็บไว้ภายในบ้าน นอกจากนี้ในคืนวันที่จำเลยได้สลากกิน
แบ่งของกลางมานั้น นางแก้ว เหล่าทอง มารดาของนายสมบุรณ์ก็เบิกความเป็น
พยานจำเลยว่านายสมบุรณ์ได้เอาสลากกินแบ่งของกลางมาตรวจดูพร้อมกันกับ
จำเลยที่จำเลยอ้างว่าไม่เห็นเลขสลากกินแบ่งของกลางและไม่ทราบว่ามีการปลอม
หมายเลข "0" จึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ส่วนในเรื่องที่จำเลยไม่หลบหนีขณะที่ผู้
เสียหายเรียกให้พลตำรวจอำนาจมาจับกุมจำเลย เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยไม่

ทราบว่าสลากกินแบ่งของกลางปลอมหรือไม่นั้น ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าเมื่อตรวจพบว่าเป็นสลากกินแบ่งของปลอม ได้เรียกพลตำรวจอำนวยซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามให้มาที่ร้าน ซึ่งพลตำรวจอำนวยก็เบิกความว่า เมื่อผู้เสียหายกวักมือเรียกก็ข้ามถนนไปที่ร้านผู้เสียหาย เห็นได้ว่าเมื่อผู้เสียหายทราบว่าสลากกินแบ่งที่จำเลยนำมาขายเป็นสลากกินแบ่งปลอม ก็ได้เรียกเจ้าพนักงานตำรวจให้มาจับกุมจำเลยในทันที โดยจำเลยยังไม่ทันมีโอกาที่จะหลบหนี ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยมีพฤติการณ์ไม่หลบหนีเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยไม่ทราบว่าสลากกินแบ่งของกลางปลอมนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำผิดของจำเลยนั้นเป็นเรื่องการใช้สลากกินแบ่งปลอม เพื่อต้องการจะได้เงินรางวัลเลขท้ายซึ่งเงินจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น จึงมิได้เป็นเรื่องราวแรงนักทั้งจำเลยกระทำผิดในขณะที่อายุเพียง 22 ปี เป็นครั้งแรก และขณะยังเป็นนักศึกษาอยู่ จึงเห็นสมควรที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป จึงให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้โดยให้มีโทษปรับอีกสถานหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ